

Resumo Estruturado: Regime Disciplinar e Processo Administrativo (Lei nº 8.112/1990)

1. Regime Disciplinar: Deveres e Proibições

O regime disciplinar dos servidores públicos civis da União está previsto no Título IV da Lei nº 8.112/1990 (arts. 116 a 182), estabelecendo os deveres, as vedações, as sanções e o procedimento de apuração de responsabilidades funcionais.

A. Deveres do Servidor Público (Art. 116)

Constituem obrigações e condutas a serem observadas no exercício das atribuições funcionais:

- **Atuação com zelo, dedicação e lealdade:** Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e ser leal às instituições a que servir.
- **Observância de normas e ordens:** Observar normas legais e regulamentares e cumprir ordens superiores, **exceto quando manifestamente ilegais**.
- **Atendimento ao público e presteza:** Atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas (ressalvadas as protegidas por sigilo).
- **Preservação do patrimônio e moralidade:** Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, além de manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
- **Assiduidade, pontualidade e urbanidade:** Ser assíduo e pontual ao serviço, tratando as pessoas com urbanidade.
- **Dever de Representar:** Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
 - *Tramitação da representação:* Encaminhada pela via hierárquica (ao superior imediato), devendo ser apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual foi formulada, assegurando-se ampla defesa ao representando.

B. Proibições e Vedações (Art. 117)

São condutas vedadas aos servidores públicos, estando associadas a penalidades específicas:

- **Condutas puníveis com Advertência (em caso de primeira infração):**
 - Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato.

- Retirar qualquer documento ou objeto da repartição sem prévia anuência da autoridade competente.
- Recusar fé a documentos públicos.
- Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço.
- Promover manifestação de apreço ou despreço no recinto da repartição.
- Cometer a pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição sob sua responsabilidade ou de subordinado.
- Coagir ou aliciar subordinados a se filiarem a associação profissional, sindical ou partido político.
- Manter sob chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o **segundo grau civil**.
- Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
- **Condutas puníveis com Suspensão:**
 - Reincidência em infrações puníveis com advertência.
 - Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa (exceto em emergências/transitórias).
 - Exercer atividades incompatíveis com o cargo/função ou com o horário de trabalho.
- **Condutas puníveis com Demissão:**
 - Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.
 - Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
 - Praticar usura sob qualquer de suas formas.
 - Proceder de forma desidiosa.
 - Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços/atividades particulares.
 - Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, ou exercer o comércio.
 - *Exceções permitidas:* Atuar na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; participar de conselhos de administração/fiscal de empresas em que a União detenha participação no capital; ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e no gozo de licença para trato de interesses particulares.
 - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública.
 - Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas.
 - *Exceção permitida:* Tratamento de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, cônjuge ou companheiro.

2. Penalidades Disciplinares e Aplicação

A. Rol das Penalidades Disciplinares (Art. 127)

O Estatuto elenca taxativamente as seguintes sanções administrativas:

1. **Advertência.**
2. **Suspensão.**
3. **Demissão.**
4. **Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.**
5. **Destituição de cargo em comissão.**
6. **Destituição de função comissionada.**

B. Dosimetria e Aplicação das Sanções (Art. 128)

Na aplicação das penalidades, a autoridade julgadora deve fundamentar o ato (indicando o dispositivo legal e a causa da sanção) e considerar obrigatoriamente:

- A natureza e a gravidade da infração cometida.
- Os danos que dela provierem para o serviço público.
- As circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- Os antecedentes funcionais.

C. Detalhamento das Sanções

- **Advertência (Art. 129):** Aplicada **por escrito** por inobservância de dever funcional ou violação de proibições do art. 117, incisos I a VIII e XIX.
- **Suspensão (Art. 130):**
 - Aplicada por até **90 dias** em caso de reincidência em faltas punidas com advertência ou descumprimento de proibições que não ensejem demissão.
 - **Suspensão por recusa à inspeção médica:** O servidor que, injustificadamente, recusar-se a submeter-se a inspeção médica determinada pela autoridade competente será punido com suspensão de **até 15 dias**, cessando os efeitos com o cumprimento da determinação.
 - **Conversão em Multa:** Havendo conveniência para o serviço, a suspensão pode ser convertida em multa na base de **50% por dia de vencimento ou remuneração**, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
- **Demissão (Art. 132):** Aplicável a infrações graves, tais como: crime contra a administração pública; abandono de cargo; inassiduidade habitual; improbidade administrativa; incontinência pública e conduta escandalosa na repartição; insubordinação grave em serviço; ofensa física em serviço a servidor ou particular (salvo legítima defesa); aplicação irregular de dinheiros públicos; revelação de segredo apropriado em razão do cargo; lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; corrupção; e acumulação ilegal de cargos/empregos/funções.
 - *Abandono de cargo:* Ausência intencional do servidor ao serviço por **mais de 30 dias consecutivos**.
 - *Inassiduidade habitual:* Falta ao serviço sem causa justificada por **60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses**.
- **Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade (Art. 134):** Aplicada ao inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão.
- **Destituição de Cargo em Comissão (Art. 135):** Aplicada ao ocupante **exclusivamente de cargo em comissão** (não efetivo) que cometer infração sujeita às penalidades de suspensão ou demissão. Se o ocupante de cargo em comissão

também for titular de cargo efetivo, a sanção cabível para falta grave será a demissão do cargo efetivo.

D. Efeitos da Demissão e Incompatibilidade de Retorno (Art. 137 / Entendimento STF)

- **Indisponibilidade de bens e ressarcimento:** Nos casos de improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e corrupção, a demissão ou destituição implica indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.
- **Incompatibilidade por 5 anos:** O cometimento de proibições relativas a valer-se do cargo para lograr proveito pessoal/de outrem (art. 117, IX) ou atuar como procurador junto a repartições públicas (art. 117, XI) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de **5 anos**.
- **Entendimento do STF sobre o art. 137, parágrafo único:** O STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 137 da Lei 8.112/1990 (que previa a proibição perpétua de retorno ao serviço público nos casos de crime contra a administração, improbidade, lesão aos cofres públicos e corrupção). Em embargos de declaração, o STF definiu que, enquanto o Congresso não editar nova lei, aplica-se o prazo de incompatibilidade de **5 anos** (do *caput* do art. 137) também a essas hipóteses.

E. Cancelamento dos Registros Funcionais (Art. 131)

Os registros das penalidades serão cancelados do assentamento funcional do servidor após o decurso do tempo de efetivo exercício, desde que não pratique nova infração no período:

- **Advertência:** Cancelamento após **3 anos**.
- **Suspensão:** Cancelamento após **5 anos**.
- **Observação:** O cancelamento não gera efeitos retroativos sobre sanções já cumpridas.

3. Competência para Aplicação e Prescrição Disciplinar

A. Competência para Aplicação de Penalidades (Art. 141)

As penalidades disciplinares são aplicadas conforme a hierarquia e a gravidade da sanção:

- **Demissão, Cassação de aposentadoria ou disponibilidade:**
 - Presidente da República, Presidentes das Casas do Poder Legislativo, Presidentes dos Tribunais Federais e Procurador-Geral da República (conforme a vinculação do servidor).
 - *Delegação no Executivo Federal:* O Decreto nº 3.035/1999 delega a competência para aplicar demissão e cassação aos **Ministros de Estado** e autoridades equivalentes.
- **Suspensão superior a 30 dias:** Autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior às mencionadas no inciso I do art. 141.

- **Advertência ou Suspensão de até 30 dias:** Chefe da repartição e outras autoridades conforme regulamentos/regimentos internos.
- **Destituição de cargo em comissão:** Autoridade que houver efetuado a nomeação.

B. Prescrição da Ação Disciplinar (Art. 142)

A prescrição inicia-se na **data em que o fato se tornou conhecido** pela autoridade competente. Os prazos são:

- **5 anos:** Infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- **2 anos:** Infrações puníveis com suspensão.
- **180 dias:** Infrações puníveis com advertência.

C. Regras e Exceções de Prescrição

- **Infração capitulada também como crime (Art. 142, § 2º):** Aplica-se o prazo de prescrição previsto na legislação penal (Código Penal), independentemente da instauração concomitante de ação penal.
- **Interrupção da Prescrição (Art. 142, § 3º e § 4º):** A abertura de sindicância ou a instauração de PAD **interrompe** a prescrição. O prazo volta a correr do dia em que cessar a interrupção.
 - *Prazo máximo de suspensão do curso prescricional:* O prazo de interrupção não se prolonga indefinidamente. Conforme a lei e a jurisprudência (STF/STJ), cessada a interrupção após o prazo estipulado para a conclusão e julgamento do processo (**140 dias** no rito ordinário — 60+60 dias de inquérito + 20 dias de julgamento), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro.
- **Inconstitucionalidade do Registro na Ficha Funcional após Prescrição (Art. 170 / STF):** O STF (MS 23.262) declarou a inconstitucionalidade do art. 170 da Lei 8.112/1990, que determinava o registro do fato nos assentamentos do servidor quando extinta a punibilidade pela prescrição. O STF definiu que, reconhecida a prescrição, **é vedada qualquer anotação desabonadora na ficha funcional do servidor**, em atenção ao princípio da presunção de inocência.

4. Instrumentos de Apuração: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

A. Dever de Apuração e Denúncias (Arts. 143 e 144)

- **Dever de Apurar:** A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é **obrigada a promover sua apuração imediata**, mediante sindicância ou PAD, sob pena de responsabilidade e assegurada ampla defesa ao acusado.
- **Vedação da "Verdade Sabida":** É nula qualquer sanção disciplinar aplicada sem o prévio procedimento apuratório garantidor do contraditório e da ampla defesa.
- **Requisitos da Denúncia (Art. 144):** A denúncia exige identificação, endereço do denunciante, forma escrita e confirmação de autenticidade. Denúncias anônimas

podem fundamentar o início de apurações de ofício se acompanhadas de indícios mínimos. Se o fato não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia é arquivada por falta de objeto.

B. Sindicância (Arts. 145 e 146)

Procedimento célere utilizado para infrações de menor gravidade.

- **Penalidades aplicáveis diretamente pela Sindicância:** Advertência ou suspensão de até 30 dias.
- **Resultados da Sindicância:**
 1. Arquivamento do processo.
 2. Aplicação de advertência ou suspensão de até 30 dias.
 3. Instauração de PAD (quando se verificar que a infração enseja penalidade superior a 30 dias de suspensão, demissão, cassação ou destituição).
- **Prazo de conclusão:** Até **30 dias**, prorrogáveis por igual período por critério da autoridade superior.
- **Autonomia do PAD:** A sindicância **não é fase obrigatória do PAD**, podendo o PAD ser instaurado diretamente.

C. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) — Rito Ordinário (Arts. 148 a 173)

Utilizado obrigatoriamente para a aplicação de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade ou destituição de cargo em comissão.

- **Composição da Comissão Processante (Art. 149):**
 - Composta por **3 servidores estáveis** designados pela autoridade competente.
 - O Presidente da comissão deve ocupar cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
 - **Vedações:** Não pode compor a comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau.
- **Fases do PAD Ordinário (Art. 151):**
 - **Instauração:** Publicação do ato que constitui a comissão.
 - **Inquérito Administrativo:** Subdivide-se em **Instrução** (coleta de provas, depoimentos, perícias), **Indiciação/Citação/Defesa** e **Relatório**.
 - **Julgamento:** Decisão fundamentada proferida pela autoridade competente.
- **Prazos do Rito Ordinário:**
 - **Inquérito:** Prazo de **60 dias**, prorrogável por igual período.
 - **Defesa Escrita:** Após a indicição e citação do servidor, prazo de **10 dias** (20 dias se houver mais de um indiciado) para apresentar defesa.
 - **Julgamento:** Prazo de **20 dias** contados do recebimento do processo pela autoridade julgadora.
 - **Prazo Total: 140 dias** (60 + 60 + 20). O excesso de prazo para conclusão do PAD não gera nulidade do processo se não houver prejuízo à defesa nem ocorrência de prescrição.

- **Afastamento Cautelar do Servidor (Art. 147):** Como medida cautelar para evitar interferência na apuração, a autoridade pode afastar o servidor do cargo pelo prazo de **até 60 dias, prorrogável por igual período, SEM prejuízo da remuneração.**
- **Defesa Técnica e Súmula Vinculante 5 do STF:** A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar **não ofende a Constituição.** O acusado pode exercer a autodefesa ou constituir advogado/procurador.
- **Vinculação do Relatório (Art. 168):** A autoridade julgadora, em regra, acata o relatório da comissão, mas pode motivadamente contrariá-lo caso seja oposto às provas dos autos, podendo abrandar, agravar a penalidade proposta ou isentar o servidor.
- **Vedação de Exoneração a Pedido (Art. 172):** O servidor que responde a PAD só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade eventualmente aplicada.

D. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) — Rito Sumário (Arts. 133 e 140)

Procedimento especial reservado para apurar exclusivamente:

1. **Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.**
 2. **Abandono de cargo** (ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos).
 3. **Inassiduidade habitual** (faltas injustificadas por 60 dias interpolados em 12 meses).
- **Composição da Comissão e Fases:**
 - Comissão formada por **2 servidores estáveis.**
 - Fases do Rito Sumário: **Instauração** (com indicação simultânea da autoria e materialidade), **Instrução Sumária** (indiciação, defesa e relatório) e **Julgamento.**
 - **Prazos do Rito Sumário:**
 - Prazo de conclusão de **30 dias**, prorrogável por até **15 dias.**
 - Citação e Prazo de Defesa: Citação para apresentar defesa escrita em **5 dias.**
 - *Opção de opção na acumulação ilícita:* Notificado da suspeita de acumulação ilegal, o servidor tem prazo improrrogável de **10 dias** para fazer a opção por um dos cargos. Se optar e comprovar boa-fé até o prazo final da defesa, a opção converte-se em pedido de exoneração do outro cargo sem aplicação de penalidade. Provada a má-fé, aplica-se a demissão, cassação ou destituição.

E. Revisão do Processo Disciplinar (Arts. 174 a 182)

- **Cabimento:** Pode ser requerida a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem **fatos novos ou circunstâncias relevantes** suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada.
- **Ônus da Prova e Falecimento:** O ônus da prova cabe ao requerente. Em caso de falecimento ou incapacidade do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão.
- **Vedação da *Reformatio in Pejus* (Art. 182, parágrafo único):** Da revisão do processo **jamais poderá resultar agravamento da penalidade** anteriormente imposta.

- **Efeitos do Julgamento Procedente:** Julgada procedente a revisão, a penalidade é declarada sem efeito, restabelecendo-se todos os direitos do servidor (sendo a destituição de cargo em comissão convertida em exoneração).
-

5. Independência das Instâncias e Comunicação das Esferas

- **Regra da Independência (Art. 125):** As sanções civis, penais e administrativas cumulam-se e são **independentes entre si**.
 - **Comunicação com a Esfera Penal (Art. 126):** A responsabilidade administrativa do servidor só é afastada quando a absolvição criminal for fundamentada expressamente na **negativa da existência do fato** ou na **negativa de autoria**.
 - *Absolvição por falta/insuficiência de provas:* **Não afasta** a responsabilidade administrativa nem impede a aplicação de penalidades disciplinares.
 - **Inimputabilidade Penal / Sentença Absolutória Imprópria (STJ Info 828):** Quando o juízo criminal reconhece de forma contundente a inimputabilidade do agente (art. 26 do Código Penal por enfermidade mental) e profere sentença absolutória imprópria impondo medida de segurança, afasta-se a aplicação da pena de demissão na esfera disciplinar, devendo a Administração reavaliar o caso sob a ótica de concessão de licença para tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez.
-



Após estudar este resumo, o que prefere fazer a seguir?

- Resolver um conjunto de **questões inéditas comentadas no estilo Cebraspe** sobre PAD e prescrição disciplinar.
- Elaborar uma **tabela comparativa sintética dos prazos e ritos (Sindicância x PAD Ordinário x PAD Sumário)**.
- Avance em outro tema do seu edital de Direito Administrativo!